

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유개발재산 관련 위탁보수 회수 불철저
2. 소관부점 : 국유중부개발처, 공공재산관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

국유중부개발처는 ○○○○○○ ○○○○○○○○ 등 국·공유개발재산의 설계, 시공관리 등 건설 관련 업무를 수행하고 있으며, 공공재산관리처는 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 국·공유위탁개발이 완료된 부동산을 인수하여 관리하면서 사업계획서에 정해진 위탁보수¹⁾를 매월 또는 매년 정기적으로 위탁자에게 청구하고 수령하는 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산 위탁개발사업 운용지침」 제43조에 따르면 위탁자는 개발, 대부, 분양, 관리 등 위탁사무 수행에 대한 보수를 사업계획에서 정한 바에 따라 수탁자에게 지급하도록 되어있고, 수탁자는 같은 지침 제45조에 따라 매년도 위탁보수 및 산출근거를 위탁자에게 제출하고 승인을 요청하도록 되어 있다.

또한, 「회계사무세칙」 제94조에 따르면 미지급비용, 미수수익 등

1) "위탁보수"란 위탁개발 재산의 개발과 관리업무수행, 재무부담 등에 대해 위탁자가 지급하는 보수로서 개발업무 수행의 대가인 개발보수, 관리업무 수행의 대가인 관리보수, 성과보수 등을 포함함

손익에 관련된 사항은 결산완료 전에 정산하여 수정하도록 되어 있으므로 국유개발과 관련하여 연말 결산일까지 수취하지 못한 관리보수에 대해서는 당해 연도의 수익으로 계상하고, 미수금으로 계상하여 채권관리 후 회수하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 국유개발과 관련하여 최근 3년간의 개발보수 및 관리보수 회수 내역을 점검한 결과

2015. 7월 승인된 ○○○○○ ○○○○○○○ 위탁개발 사업계획서에 따르면 위탁기관은 사업 준공 후 개발보수를 위탁운영기간(20년)중 1년차인 6개월 이내에, 관리보수는 위탁기간 중 매년 수탁기관에 지급 하며, 지급주기는 매년 초 일시납입하도록 되어 있다.

그러나 국유중부개발처에서는 2018. 8. 21. 위 빌딩 준공 후 공사비 정산 사유 등으로 위탁운영기간 개시 후 11개월이 지난 2019. 7. 23. 에서야 회계감사를 통해 건축원가를 확정하였고, 그 이후에는 공공재산 관리처로 회계이관하여 위탁보수를 회수하도록 하여야 하는데도 회계 이관을 하지 않아 공공재산관리처는 [표 2]와 같이 감사일 현재까지 개발 보수 △△△△△△천 원 및 1년간의 관리보수 △△△△△△천 원 등 총 △△△△△△△천 원을 회수하지 않고 있다.

[표 2] ○○○○○○○○ 위탁보수 미회수 내역

(단위 : 천 원)

구 분	산 출 금 액			산출근거
	소계	○○○	○○○	
합 계	“기재생략”			
개발보수				건축원가 × 3%
관리보수(1년분)				총재산가액* × 0.5%

* 총재산가액 = 건축원가 + 개발보수 + 토지재산가액

또한, 공공재산관리처는 2014. 12월 준공된 국유개발사업 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇의 관리보수를 2015. 6. 30.부터 매년 수령해 오다가 2018년 결산시점(2018. 12. 31.)까지 12월분 △△△△△천 원을 청구 및 회수²⁾하지 않았고, 이와 같은 미회수금액에 대해서 「회계사무세칙」 제94조에 따라 미수금으로 처리하여 채권관리를 하여야 함에도 [표 3]과 같이 2018년 결산시점에 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 등 11건의 관리보수 1개월분(2018. 12월)인 △△△△△천 원을 청구하여 수령하지 않았으면서도 미수금 및 수익으로 회계처리를 하지 않아 2018년도 공사회계의 자산 및 수익이 과소 계상 되었다³⁾.

한편, 업무 담당자 변경시 위와 같은 관리보수 등 미회수 사실이 제대로 인계·인수가 되지 않고 이를 체계적으로 관리할 수 있는 시스템이 구비되어 있지 않아 후임자 등이 미회수 사실을 알기가 어려운 실정이다.

2) 담당자는 위탁보수를 수령하고자 할 경우, 위탁계좌를 관리하고 있는 국유재산지원처에 지급 요청함

3) 2019.1.28. 2018년 12월분 36,245천원을 수령하고 2019년도 수익으로 처리하였다.

[표 3] 국유위탁개발 관련 관리보수 미수금 미처리 내역

(단위 : 천 원)

순번	사 업 장	금 액	비고
합 계(11건)			
1	“기재생략”		관리보수(2018년 12월분)
2			
3			
4			
5~8			
9~10			
11			

[소관부점 의견] 국유중부개발처와 공공재산관리처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 향후 업무를 관련 규정에 따라 철저히 하며, 사업장별 회수계획을 전산 등으로 관리하는 방안을 마련하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

① 국유중부개발처장은 2018. 8월 준공된 ○○○○○ ○○○○○○○에 대해 조속히 공공재산관리처로 회계이관하여 미회수 개발보수 △△△△△△천 원 및 1년간의 관리보수 △△△△△△천 원 등 총 △△△△△△△천 원을 회수할 수 있도록 하시기 바랍니다.(시정)

② 공공재산관리처장은 결산시점에 미회수금액이 있을 경우 「회계사무세칙」 제94조에 따라 미수금으로 처리하여 채권관리를 하도록 하고, 향후 담당자가 변경되더라도 일정대로 회수될 수 있도록 사업장별 회수계획을 전산 등으로 관리하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)